

주 의 사 항

1. 제 목 : 단일견적 수의계약 체결업무 부적정
2. 관계기관 : C
3. 내 용 : C에서는 「계약사무규정」 제41조(수의계약으로 할 수 있는 경우)에 의거하여 표준계약서 및 구입집행결의서로 수의계약을 체결하고 있습니다.

우리공단 「계약사무규정」 제46조(견적서의 제출)에 의하면 계약담당자는 수의계약에 의하고자 할 때에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 하며 다만, 계약금액이 3백만 원 이하인 경우, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조제1항 제2호, 제27조 및 제28조의 규정에 의한 계약의 경우, 최근 6개월 이내에 동일품목을 동일가격 이하로 구입하는 경우, 단일 제조사에서만 생산하는 물품 등으로 부득이한 경우의 경우에는 단일견적에 의할 수 있으며, 할인점, 문구점 등에서 소량의 소모성 물품을 법인카드로 구입하는 경우에는 견적을 생략할 수 있다고 명시되어 있습니다.

따라서, 수의계약에 의하여 계약을 체결할 때에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 하며, 단일견적에 의할 수 있는 경우라 할지라도 표준 시장가격, 거래실례가격 등을 조사하는 등 면밀히 가격의 적정성을 검토하여 과도한 가격이 책정 되지 않도록 선량한 관리자의 주의의무를 다하여야 할 것입니다.

그런데, C의 2015년 1월부터 2016년 6월까지 수의계약 현황을 확인한 결과 [표 1]과 같이 생활관 매트리스케어 등 9건의 계약에 대하여 가격 적정성 여부의 근거 없이 단일견적에 의하여 계약을 체결 하였으며,

또한, 종합운동장 수목 이식 작업 등 3건에 대해서는 3백만 원을 초과하는 계약임에도 불구하고 단일견적으로 계약을 진행하는 등 계약사무 절차를 부적합하게 진행한 사실이 있습니다.

[표 1] 단일견적 수의계약 체결 현황

계약일자	계약건명	계약금액	비 고
20150424	생활관 매트리스 케어	?,568,000	
20150430	종합운동장 수목 이식 작업	?,300,000	3백만 원 초과
20151012	이동식 화장실(NMB-A)임대	?,420,000	
20151102	2015년 소방작동기능점검	?,100,000	
20151102	멀티비전 임대(LED 200)	?,500,000	3백만 원 초과
20151119	종합체육관 무대조명 설치	?,475,000	
20151201	테너지 라바 등 6종	?,295,000	3백만 원 초과
20151228	론볼구 세척기 제작	?,970,000	
20160219	재활치료 소모품 구입	?,299,000	

4. 조치할 사항

○ C장은

- 계약업무를 수행함에 있어 관련 규정을 준수하여 주시기 바라며, 단일견적에 의할 수 있는 경우라 할지라도 표준시장가격, 거래실례가격 등을 조사하는 등 가격 적정성 검토를 하시고(통보), 3백만원을 초과하는 계약임에도 불구하고 단일견적으로 계약을 진행한 관련자에게는 동일사례 재발방지를 위하여 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

5. 관 련 자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고
C	사무직5급	□19	■7	15.2.9~현재	좌동	
	사무직4급	□14	■5	12.7.18~현재	좌동	